

1500334-91.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... pela qual os policiais mentiram, o acusando de tráfico.

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas pelo Réu, conforme consta da denúncia, sendo os depoimentos das testemunhas, em juízo, compatíveis e firmes, corroborando o quanto narrado na denúncia.

A versão apresentada pelo Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500334-91.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-91.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040557/2019 - Delegacia de

Polícia de Suzano, 3587853 - Delegacia de Polícia de Suzano, 740/19/309 - Delegacia

de Polícia de Suzano, 2040557 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Antonio de Faria

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de PEDRO ANTÔNIO DE FARIA (nascido em 29/06/1966), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 09/02/2019, por volta das 08h59, na Estrada do Marengo, nº 20, Cidade Boa Vista Ribeirão, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu, nas imediações da Escola Estadual Comandante Gilberto de Carvalho, traria com ele, para o fornecimento a terceiros, 18 (dezoito) porções de maconha (28,7g), 66 (sessenta e seis) porções de cocaína (45,8g) e 75 (setenta e cinco) porções de crack (13,1g), drogas que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em 10/02/2019, foi homologada a prisão em flagrante e concedida liberdade provisória ao Réu, com a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão (fls.

39/40).

Laudo de exame químico-toxicológico às fls. 77/79.

Laudo pericial do local dos fatos (fls. 112/115).

Resposta à acusação às fls. 124/128.

Em 26/07/2019, foi recebida a denúncia (fls. 129).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo deferido o pedido da Defesa de instauração de incidente para a avaliação de dependência químico-toxicológica do Réu (fls. 167/169).

Juntado aos autos o laudo pericial apresentado no incidente supracitado, constando que o Réu é considerado imputável (fls. 178/181).

Em 03/04/2022, foi declarada encerrada a instrução (fls. 182).

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 187/191).

A Defesa, em alegações finais, requer a absolvição do Réu, por falta de provas (fls. 196/199).

É o relatório.

De início, ressalto que a regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, § 2º, CPP, está sendo respeitada neste processo, tendo em vista que o MM. Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, que presidiu a instrução probatória, foi removido de cargo.

Nesse caso, aplica-se, por analogia, a regra prevista no art. 132, CPC, que determina que, caso o juiz que encerrou a produção de prova estiver removido, incumbe ao seu substituto legal o dever de prolatar sentença.

Passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 13/14) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 76/79), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria do crime supracitado é indubitosa, diante do conjunto probatório construído em instrução processual.

A testemunha Jefferson Almeida Nero, policial militar, disse, em juízo, que estava em patrulhamento de rotina, quando recebeu uma denúncia anônima informando que, próximo a uma escola pública, havia uma pessoa vendendo drogas, em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao chegar ao local apontado da denúncia, se deparou com o Réu, que trazia com ele uma sacola contendo drogas, entre elas, cocaína, crack e maconha, além de R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro. Ao ser indagado, o Réu confessou a traficância, afirmando que recebia 10% (dez por cento) do valor total vendido. A testemunha reconheceu o Réu, em juízo, como o autor dos fatos supracitados, durante audiência de instrução, realizada através de videoconferência.

O policial militar Damião Estevam de Farias prestou depoimento, em juízo, no mesmo sentido, acrescentando apenas que o dinheiro apreendido era composto por notas trocadas e que, nas proximidades, havia um posto de saúde, além de uma escola pública. A testemunha reconheceu o Réu como autor do tráfico de drogas, em audiência de instrução, realizada mediante videoconferência.

Em seu interrogatório judicial, o Réu negou os fatos, afirmando que o local é ponto de venda de drogas. Disse que, quando abordado pelos policiais, estava agachado, fumando crack. Não tentou fugir com a chegada dos policiais, mas outras pessoas fugiram. Não sabe esclarecer a razão pela qual os policiais mentiram, o acusando de tráfico.

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas pelo Réu, conforme consta

da denúncia, sendo os depoimentos das testemunhas, em juízo, compatíveis e firmes, corroborando o quanto narrado na denúncia.

A versão apresentada pelo Réu em interrogatório judicial ficou isolada nos autos, sendo contraposta pela versão apresentada pelas testemunhas, que apresentaram com clareza a dinâmica dos fatos e da abordagem policial, não havendo qualquer motivo para incriminarem falsamente o Réu.

No mais, pelo teor das provas supracitadas, considera-se demonstrada a intenção do Réu de destinar as drogas à entrega ao consumo de terceiros, razão pela qual se caracteriza o crime de tráfico de drogas.

O fato é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade, dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, a culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Presente a causa de aumento de pena previsto no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois os fatos ocorreram a 130m (cento e trinta metros) de distância de um estabelecimento de ensino (fls. 115).

Aplicável, também, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é primário, de bons antecedentes (fls. 36/37 e 70) e não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas três diferentes espécies, entre elas cocaína e crack, drogas especialmente viciantes e danosas à saúde pública.

Já a quantidade de drogas apreendida é relativamente elevada, pois foram apreendidas, aproximadamente, 29g (vinte e nove gramas) de maconha, 46g (quarenta e seis gramas) de cocaína e 13g (treze gramas) de crack, devendo, portanto, essa circunstância também ser considerada contra o Réu.

O Réu é primário e de bons antecedentes, sendo essa circunstância favorável (fls. 36/37 e 70). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Não há agravantes e atenuantes, restando a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Está presente a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, conforme acima exposto. Assim, exaspero a pena provisória em 1/6, fixando a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. Na sequência, considerando a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, restando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias multa.

Para a fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá o Réu cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, de dois salários mínimos.

Ante o exposto, condeno o Réu PEDRO ANTÔNIO DE FARIA como incurso no art. 33, § 4º, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, e 233 (duzentos e trinta e três) dias multa, pelo mínimo legal.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que o Réu respondeu ao processo em liberdade, não havendo fatos supervenientes indicativos da necessidade da prisão cautelar.

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA